



HOVRÄTTEN ÖVER
SKÅNE OCH BLEKINGE
Avdelning 2
Rotel 24

DOM
2020-02-04
Malmö

Mål nr
T 3400-19

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Malmö tingsrätts dom den 21 oktober 2019 i mål nr T 8576-17, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 1)

Klagande

Ulf JÖRGEN Olsson, 19700419-3970
Henriksdalsvägen 9 B
236 34 Höllviken

Ombud: Advokat Ulrika Rogland
Ulrika Rogland Advokatbyrå AB
Norra Vallgatan 66
211 22 Malmö

Motpart

MY Sofie Bjellin, 19790722-4062
Kämpevägen 6 A
236 34 Höllviken

Ombud: Advokat Anette Palmström
Advokaterna A & Partners HB
Norra Vallgatan 66
211 22 Malmö

SAKEN

Vårdnad

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut, punkterna 1 och 2, på så sätt att hovrätten förordnar att vårdnaden om Idalee Bjellin, 071204-4007 och Sienna Bjellin, 090718-3669, ska tillkomma Jörgen Olsson ensam. Detta ska gälla omedelbart, utan hinder av att domen inte fått laga kraft.

I övrigt gäller tingsrättens domslut.

Dok.Id 367502

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 846 201 80 Malmö	Hovrättstorget 1	040-35 57 00 E-post: hovratten.skaneblekinge@dom.se www.hovrattensskaneblekinge.domstol.se - Se där om hovrättens personuppgiftsbehandling		måndag – fredag 08:00–16:00

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Jörgen Olsson har yrkat att hovrätten förordnar att vårdnaden om Idalee och Sienna ska tillkomma honom ensam.

My Bjellin har medgett att tingsrättens dom ändras enligt Jörgen Olssons yrkande.

BAKGRUND

Parterna har gemensamt barnen Idalee och Sienna. Jörgen Olsson yrkade vid tingsrätten att vårdnaden om barnen skulle tillkomma honom ensam. I andra hand yrkade han att barnen skulle ha sitt stadigvarande boende hos honom. Hans yrkanden bestreds av My Bjellin som för egen del yrkade att barnen skulle ha sitt boende hos henne. Tingsrätten inhämtade en vårdnads-, boende- och umgängesutredning.

Efter huvudförhandling meddelade tingsrätten dom och förordnade att vårdnaden om barnen fortfarande skulle vara gemensam samt att barnen skulle vara bosatta hos Jörgen Olsson och ha visst umgänge med My Bjellin.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Efter att Jörgen Olsson överklagat tingsrättens dom och yrkat att vårdnaden om barnen ska tillerkännas honom ensam har My Bjellin medgett ändringsyrkandet. Parterna är således överens i frågan om vårdnaden om barnen.

Parterna har fått tillfälle att slutföra sin talan och målet har avgjorts utan huvudförhandling.

Hovrätten finner att vad parterna enats om framstår som förenligt med barnens bästa. Vårdnaden om barnen ska därmed tillkomma Jörgen Olsson ensam.

Parterna har till hovrätten även framfört att de är överens om att Jörgen Olsson ska utfärda en insynsfullmakt för My Bjellin såvitt avser information om barnen från skola, sjukvård och BUP. De är även överens om att My Bjellin ska ha åtkomst till skolornas informationssystem (VKlass och InfoMentor).

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Domen får överklagas senast den 3 mars 2020.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Mats Loberg, Katarina Adolfson och Elisabet Rune (referent)



MALMÖ TINGSRÄTT
Avdelning 3
Enhet 303 T

DOM
2019-10-21
Meddelad i
Malmö

Mål nr
T 8576-17

PARTER

Kärande

Jörgen Olsson, 19700419-3970
Henriksdalsvägen 9 B
236 34 Höllviken

Ombud: Advokat Ulrika Rogland
c/o Ulrika Rogland Advokatbyrå AB
Norra Vallgatan 66
211 22 Malmö

Svarande

MY Sofie Bjellin, 19790722-4062
Kämpevägen 6 A
236 34 Höllviken

Ombud: Advokat Anette Palmström
Advokaterna A & Partners HB
Norra Vallgatan 66
211 22 Malmö

DOMSLUT

1. Jörgen Olsson och My Bjellin ska gemensamt ha vårdnaden om Idalee Bjellin, 071204-4007, och Sienna Bjellin, 090718-3669.
2. Idalee och Sienna ska vara stadigvarande bosatta med Jörgen Olsson.
3. Idalee och Sienna ska ha rätt till umgänge med My Bjellin enligt följande.
 - a. Varannan vecka, jämna veckor, från torsdag vid skoldagens slut till måndag vid skoldagens början, varvid hämtning och lämning sker i skolan.
 - b. Vartannat sportlov från sista skoldagen före lovet vid skoldagens slut till måndagen efter lovet vid skoldagens början, varvid hämtning och lämning sker i skolan, med början år 2020.
 - c. Vartannat påsklov från sista skoldagen före lovet vid skoldagens slut till tisdagen efter lovet vid skoldagens början, varvid hämtning och lämning sker i skolan, med början år 2021.

Dok.Id 1234437

Postadress
Box 265
201 22 Malmö

Besöksadress
Kalendegatan 1

Telefon
040-35 30 00
E-post: malmo.tingsratt@dom.se
www.malmotingsratt.domstol.se

Telefax
040-611 43 10

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–16:00

- d. Vartannat höstlov från sista skoldagen före lovet vid skoldagens slut till måndagen efter lovet vid skoldagens början, varvid hämtning och lämning sker i skolan, med början år 2020.
 - e. Jul- och nyårsperioden är indelad i tre delar.
 - i. Från sista skoldagen före lovet efter skoldagens slut till den 24 december kl. 11.00, varvid hämtning sker i skolan och lämning sker i Jörgen Olssons hem, med början år 2019.
 - ii. Från den 24 december kl. 11.00 till den 30 december kl. 15.00, varvid hämtning och lämning sker i Jörgen Olssons hem, med början år 2020.
 - iii. Från den 30 december klockan 15.00 till första skoldagen efter lovet vid skoldagens början, varvid hämtning sker i Jörgen Olssons hem och lämning sker i skolan, med början med början nyåret 2019/20.
 - f. Två perioder om två sammanhängande veckor i vardera perioden under skolornas sommarlov. Umgänget ska inledas och avslutas på måndagar. Parterna väljer veckor först vartannat år. Jörgen Olsson väljer ojämna år och My Bjellin väljer jämna år. Den förälder som väljer veckor först har skyldighet att senast den 15 april meddela den andre föräldern vilka veckor man valt.
 - g. Umgänge vid lov och storhelger ska ha företräde framför umgänge under veckoslut. Umgänge under skolornas sommarlov ska ha företräde framför umgänge under veckoslut. De år umgänge vid lov och storhelger inte äger rum ska Idalee och Sienna samt My Bjellin ha rätt till obruten samvaro under en mot respektive umgängestillfälle svarande period. Detta innebär att löpande veckoumgänge bortfaller för tid som Idalee och Sienna samt My Bjellin ska ha rätt till samvaro enligt vad som nu sagts.
4. Vad som förordnats under p. 1-3 ska gälla även till dess domen vinner laga kraft. Tidigare meddelade domar och interimistiska beslut ska inte längre gälla.
-

BAKGRUND

Jörgen Olsson och My Bjellin har tillsammans barnen Idalee och Sienna, som är snart tolv respektive tio år gamla. År 2013 inleddes en tvist mellan dem. Malmö tingsrätt dömde den 17 maj 2016 i målet (T 10133-13) och beslutade att vårdnaden fortfarande skulle vara gemensam och att barnen skulle vara växelvis boende hos föräldrarna. Ordföranden var skiljaktig och ansåg att My Bjellin ensam skulle ha vårdnaden om barnen och att de skulle ha umgänge med Jörgen Olsson. Hovrätten över Skåne och Blekinge ändrade i en dom den 6 februari 2017 (mål T 1478-16) tingsrättens dom och förordnade att My Bjellin ensam skulle ha vårdnaden om barnen och att de skulle ha umgänge med Jörgen Olsson. Den 3 oktober 2017 väckte Jörgen Olsson talan i detta mål.

Under läsåret 2018/19 bodde Idalee i praktiken med Jörgen Olsson trots att My Bjellin ensam hade vårdnaden om henne. Från sommaren 2019 har Idalee bott med My Bjellin och bara träffat Jörgen Olsson sporadiskt. Sienna har bott med My Bjellin och haft umgänge med Jörgen Olsson. Det råder dock oenighet om var Sienna har bott mest under den senaste perioden.

Inför höstterminen 2019 beslutade My Bjellin att Idalee och Sienna skulle byta skola. Idalee var en kort period på Stora Hammars skola men bytet fullföljdes inte utan hon går kvar på Ängdala skolor. Sienna har bytt från Ängdala skolor till Stora Hammars skola.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

Jörgen Olsson har yrkat att han ensam ska ha vårdnaden om Idalee och Sienna eller, i andra hand, om vårdnaden fortfarande ska vara gemensam, att de ska vara stadigvarande boende med honom.

My Bjellin har motsatt sig ändring i vårdnaden och, i andra hand, om vårdnaden ska vara gemensam, yrkat att barnen ska vara stadigvarande boende med henne.

Parterna är ense om att barnen ska ha rätt till umgänge med den som de inte bor hos enligt vad som anges i p. 3 i domslutet. De är ense om att umgänge i så fall ska vara med

My Bjellin jämna veckor och med Jörgen Olsson udda veckor. Det lov- och storhelgs-
umgänge som är jämna år för My Bjellin är udda år för Jörgen Olsson och vice versa.

SAMMANFATTNING AV PARTERNAS TALAN

Jörgen Olsson

Efter domen i februari 2017 fungerade det inledningsvis bra. Barnen bodde hos My Bjellin, och de hade umgänge med honom varannan vecka torsdag-måndag. Sedan anmäldes My Bjellin för misshandel mot Sienna. Hon fälldes för misshandel vid tingsrätten men frikändes i hovrätten. My Bjellin och hennes sambo är ofta arga på Idalee. Idalee har varit föremål för utredning inom barn- och ungdomspsykiatri. Idalee, som har selektiv mutism, blev under våren 2018 alltmer ensam i skolan och mådde efter hand sämre. Under hösten 2018 uppgav hon att hon ville bo med Jörgen Olsson och gjorde också det. Jörgen Olsson var mycket aktiv i sin hjälp till Idalee med hennes läxor och sociala situation. My Bjellin trädde tillbaka trots att hon hade ensam vårdnad. Sedan den 14 juli 2019 har Idalee bott hos My Bjellin och har hälsat på hos Jörgen Olsson men inte sovit över där. En utredning inom barn- och ungdomspsykiatri har inletts. Idalee har rätt till stöd men den bristande kommunikationen mellan föräldrarna försvårar för Idalee. Sienna bor mest hos honom just nu. Att My Bjellin bytte skola för både Idalee och Sienna kort före skolstarten i augusti 2019, och även tagit initiativ till att Idalee skulle gå om femte klass, har varit olämpligt och har skett utan någon kommunikation med Jörgen Olsson.

My Bjellin

Hon och Jörgen Olsson hade en intensiv och turbulent relation, och Jörgen Olsson utsatte henne för psykiskt och fysiskt våld. De har inte kunnat enas vid samarbetssamtal. Jörgen Olsson vill styra och ställa på egen hand. Han har haft daglig kontakt med barnen vid läggdags och även uppehållit sig vid hennes hus. Han motsatte sig inledningsvis en kontakt med barn- och ungdomspsykiatri avseende Idalee. De har helt olika uppfattningar om Idalees situation. Under 2017 och våren 2018 bodde barnen med henne och hade umgänge med Jörgen Olsson. Sommaren 2018 var Idalee i sin bästa form någonsin. När

sedan Idalee bodde med Jörgen Olsson fick My Bjellin inte ha kontakt med henne. Jörgen Olsson har inga ordentliga rutiner när det gäller läggningstider och mat m.m. Han är en bra lekpappa. När Idalee gick ut fjärde klass hade hon godkänt i alla ämnen men vid slutet av femte klass hade hon inte godkänt i något ämne. Jörgen Olsson har inte medverkat till att Idalee flyttat tillbaka till My Bjellin utan det har krävts vitesföreläggande. Den 14 juli 2019 återvände dock Idalee till henne i samband med en livräddningskurs som de var på. Idalee var då i dåligt skick fysiskt och psykiskt. Hon sov sedan 14 timmar om dygnet den första tiden hos My Bjellin. Sienna har velat byta skola under ett års tid. I somras hade Idalee ångest över att åervända till Ängdala skolor. My Bjellin initierade då ett skolbyte, vilket hon hade rätt att göra eftersom hon hade ensam vårdnad. Hon informerade Jörgen Olsson den 15 augusti 2019, samma dag som hon fick platser på den nya skolan. Sienna var glad över skolbytet och trivs på Stora Hammar, medan Idalee efter kort tid ville återvända till Ängdala och fick göra det. Jörgen Olsson försöker påverka Sienna att byta tillbaka till Ängdala, men det hade varit bättre om han hade stöttat henne i hennes beslut. My Bjellin tänkte att det kunde vara bra om Idalee gick om fyran, eftersom hon inte hade några godkända betyg och hade möjlighet att gå i en klass med två flickor som hon känner.

BEVISNING

Jörgen Olsson har åberopat förhör med sig själv samt vittnesförhör med Rebecca Borglin, socialsekreteraren Mimmi Larsson, rektorn Robert Rydén och rektorn Louise Öst.

My Bjellin har åberopat förhör med sig själv samt vittnesförhör med Anders Stedtson och läraren Marita Svärd, Jessica Månsson och Lucas Segeldahl.

Båda parter har åberopat vårdnads-, boende- och umgängesutredningen samt barnavårdsutredningar. Jörgen Olsson har även åberopat e-postkonversationer, bilder, laboratorieresultat och journalanteckningar m.m.

DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter för bedömningen

När en domstol tar ställning till frågor rörande barns vårdnad, boende och umgänge ska enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken barnets bästa komma i främsta rummet. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska rätten fästa särskilt avseende vid bl.a. vilka risker det finns för att barnet far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Tingsrättens bedömning ska ta sin utgångspunkt i de förhållanden som är aktuella vid tiden för avgörandet (jfr Mats Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge, 4 uppl. 2014, s. 63).

De händelser som enligt tingsrättens mening har betydelse för bedömningen

My Bjellin och Jörgen Olsson har sedan år 2013 haft tvister om vårdnad, boende och umgänge avseende Idalee och Sienna. Hovrättsdomen den 6 februari 2017 förefaller i allt väsentligt ha följts fram till sommaren 2018.

Sommaren 2018 inträffade en händelse då My Bjellin blev arg på Idalee, vilket fick Idalee att flytta till Jörgen Olsson. My Bjellin har uppgett att Idalee hade sagt att My Bjellin hade rivit henne, vilket hon inte hade. Hon såg framför sig nya polisförhör och blev därför arg. Händelsen visar att My Bjellins lämplighet som vårdnadshavare kan ifrågasättas. Det har i barnavårdsutredningar från sommaren 2018 framkommit uppgifter från både Idalee och Sienna att My Bjellin har lätt för att bli arg och börja skrika på barnen, något som ger ytterligare anledning att ifrågasätta My Bjellins lämplighet. Men den efterföljande händelseutvecklingen visar att även Jörgen Olssons lämplighet som vårdnadshavare kan ifrågasättas. Detta var trots allt inte en händelse som gav anledning att låta kontakten mellan Idalee och My Bjellin upphöra helt, men Jörgen Olsson såg uppenbarligen ändå inte till att kontakten mellan Idalee och My Bjellin återupprättades. Detta var något som ledde till att Idalee och My Bjellin knappt hade kontakt på ett år, något som inte var bra för Idalee.

Att Idalees skolresultat försämrats under det läsår hon bodde med Jörgen Olsson förefaller klart. Men det är inte så enkelt att det visar att Jörgen Olsson brustit i omsorgen om henne. Jörgen Olsson har uppenbarligen engagerat sig för att Idalee skulle gå i skolan under förutsättningar som gjorde att det fungerade så bra som möjligt för henne. Hennes diagnos och hennes försämrade mående kan förklara de sämre skolresultaten utan att Jörgen Olsson nödvändigtvis ska lastas för detta. Det plötsliga uppbrottet, som My Bjellin gav upphov till, kan utgöra en del av förklaringen.

My Bjellin har hävdad att Idalee var i dåligt fysiskt och psykiskt skick när hon återvände till henne sommaren 2019. Bl.a. har My Bjellin sagt att Idalee hade ”sprött hår”, vilket också hennes sambo Anders Stedtson har sagt. På bilder som visats för rätten ser Idalees hår eventuellt oborstat ut men det kan inte dras några slutsatser om att Idalee farit illa. My Bjellin har också hävdad att Idalee haft försämrade värden, men det enda som framkommit är att hon hade något lågt värde på vita blodkroppar och något högt värde på blodplättar. Den 28 augusti 2019 hade värdet på vita blodkroppar blivit normalt. Dessa värden visar inte att Idalee farit illa hos Jörgen Olsson.

När det gäller skolbytet har My Bjellin som ensam vårdnadshavare haft rätt att besluta om skolbyte. Det är dock svårt att förstå varför hon, under pågående rättsprocess, har valt att inte göra detta i samråd med Jörgen Olsson. Detta särskilt som ett skolbyte för Idalee kräver särskild planering och omsorg. Vad gäller att Idalee skulle gå om en årskurs har hennes lärare Marita Svärd sagt att det kan vara olämpligt på grund av den sociala situationen, medan rektorerna Robert Rydén på Ängdala och Louise Öst på Stora Hammar har sagt att det är en bedömning som görs i varje enskilt fall. Det har genom förhör med de båda rektorerna också framkommit att det var vissa problem med övergången mellan skolorna, vilket dock berodde på att Idalee och Sienna hade en provperiod på Stora Hammar innan beslut fattades. Louise Öst har även uppgett att My Bjellin inte har gett Jörgen Olsson insyn i skolans lärplattform, men My Bjellin har sagt hon har gjort det, att det har varit svårt att få det tekniska att fungera och att hon trott att problemet varit löst sedan några veckor före den sista förhandlingsdagen.

Jörgen Olsson har påstått att Sienna bott hos honom den största delen av tiden de senaste månaderna medan My Bjellin har påstått att Sienna bott en stor del av tiden hos henne. My Bjellin har inte kunnat precisera närmare hur många nätter Sienna har sovit hos henne och hur många morgnar hon har kört Sienna till skolan. Tingsrätten har därför fått den bestämda uppfattningen att My Bjellin försökt överdriva omfattningen av Siennas boende hos henne och att det snarare är så att Sienna huvudsakligen bott hos Jörgen Olsson. Jörgen Olsson har uppgett att han så gott som varje dag har kört Sienna till skolan och att det har ställt till problem att han inte haft inloggning till lärplattformen och därmed inte haft information om läxor, utflykter m.m. Tingsrätten sätter tilltro till Jörgen Olsson i den delen.

Angående barnens vilja har parterna olika uppfattning. Jörgen Olsson säger att barnen vill bo med honom, men My Bjellin säger att de vill bo med henne.

Tingsrättens bedömning

I målet har socialnämnden i Vellinge kommun lämnat vidare åt socialnämnden i Trelleborgs kommun att göra en vårdnads-, boende- och umgängesutredning. Rätten är inte bunden av utredningens förslag utan ska göra en självständig bedömning, men förslagen brukar kunna få stor vikt vid tingsrättens bedömning av samma frågor och det kommer till uttryck på så sätt att mer utförliga bedömningar från tingsrättens sida krävs vid avvikelser från förslagen (jfr rättsfallet NJA 2009 s. 798).

I utredningen i detta mål – vilken kom in till tingsrätten den 27 mars 2019 och alltså utfördes under perioden när Idalee bodde med Jörgen Olsson och inte hade någon nämnvärd kontakt med My Bjellin – saknas för ovanlighetens skull ett entydigt förslag till bedömning. I stället har utredarna identifierat två alternativ. Det ena alternativet är att My Bjellin har vårdnaden om barnen och att de bor hos henne. Barnen borde då först få tillfälle att återknyta kontakten med henne, och det anges att Jörgen Olssons ”påverkan på barnen upplevs som kraftig”. Ett argument för denna lösning är att My Bjellin tagit ett steg tillbaka, vilket visar på hänsyn till barnens mående. Det andra alternativet är att Jörgen Olsson har vårdnaden om barnen och att de bor hos honom. Det skulle fastställa

den faktiska situationen för Idalee då utredningen genomfördes och även stämman med Siennas önskemål. Det är enligt utredarna viktigt att barnen inte splittras.

I praktiken är det nu så, vilket konstaterats i det föregående, att Sienna bor med Jörgen Olsson. Idalee har tidigare en lång tid bott med Jörgen Olsson. Både Idalee och Sienna har i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen – som får anses innehålla den uppfattning från barnens sida som är minst opåverkad av föräldrarna – sagt att de vill bo med Jörgen Olsson. Sienna har också sagt att hon vill att Jörgen Olsson ensam ska ha vårdnaden om henne, för hon vill vara där mer. Beträffande Sienna väger skälen tydligt tyngre för att hon ska bo med Jörgen Olsson än med My Bjellin. Beträffande Idalee väger skälen mera jämnt, men det vore inte lämpligt att låta barnen ha sitt stadigvarande boende hos olika föräldrar. Förutsättningarna för att barnen ska ha umgänge med den andra föräldern får nu anses något bättre om barnen bor med Jörgen Olsson och har umgänge med My Bjellin. Därför ska barnen ha sitt stadigvarande boende med Jörgen Olsson. Parterna är ense om hur umgänget med My Bjellin ska regleras, och det saknas anledning att frånga överenskommelsen om umgänget.

När det gäller vårdnaden är det mycket viktigt att båda föräldrarna har insyn i barnens skolgång och hälsosituation. Detta gäller särskilt för Idalee, men även t.ex. beträffande Siennas skolgång. Det är också viktigt att båda kan vara delaktiga i beslutsfattandet. Vår bedömning är att förhållandena har ändrats jämfört med tidigare och vi tror att föräldrarna nu kommer att kunna fatta beslut tillsammans. Därför bör de nu gemensamt ha vårdnaden om Idalee och Sienna.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se domsbilaga (TR-02).

Överklagandet ställs till Hovrätten över Skåne och Blekinge men ges in till tingsrätten senast den 11 november 2019.

På tingsrättens vägnar

Martin Sunnqvist

Domen har beslutats av rådmannen Martin Sunnqvist (skiljaktig) samt nämndemännen Jehan Kartas och Elsa Tibblin.

Skiljaktig mening

Ordföranden, rådmannen Martin Sunnqvist, är av skiljaktig mening och anför följande.

Jag är ense med majoriteten om att Idalee och Sienna ska bo med Jörgen Olsson och ha rätt till umgänge med My Bjellin, och jag instämmer i majoritetens skäl för detta ställningstagande.

Jag anser också att Jörgen Olsson ensam ska ha vårdnaden om barnen.

Hovrätten fann att förutsättningarna för att Idalee och Sienna skulle kunna behålla en nära och god relation till båda föräldrarna var något bättre om My Bjellin tillerkändes ensam vårdnad. Hon hade, enligt hovrätten, en bättre förmåga än Jörgen Olsson att se att den andra föräldern är en viktig person för barnen, och en bättre förmåga att hålla barnen utanför konflikten.

Jag är tyvärr av den uppfattningen att båda föräldrarna sätter intresset av att fortsätta tvisten före barnens bästa. Detta i en situation där barnen, särskilt Idalee, har ett mycket stort behov av att föräldrarna lägger tvisten bakom sig, att de båda tar steg tillbaka, och att de båda börjar anstränga sig för att samarbeta med varandra och åstadkomma något som är bra för barnen. De kan t.ex. anstränga sig för att följa den överenskommelse som de träffade i slutet av den andra förhandlingsdagen den 28 augusti 2019, vilken bl.a. innebar att kommunikationen mellan dem skulle bli bättre.

Högsta domstolen uttalade i rättsfallet NJA 2007 s. 382:

”En gemensam vårdnad får således förutsätta att det finns en realistisk möjlighet för föräldrarna att gemensamt och inom rimlig tid lösa de frågor som rör barnet och hantera de delade meningar som kan finnas, utan att de mer regelmässigt behöver hjälp utifrån för att fatta beslut och utan att det uppstår ständiga konflikter som drabbar barnet. Gemensam vårdnad kräver att föräldrarna kan ta gemensamt ansvar. Uttryck för brist på förtroende för den andra

föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet.”

Enligt min mening är parternas samarbetssvårigheter så djupgående att det är helt orealistiskt att anta att gemensam vårdnad skulle fungera. My Bjellin och Jörgen Olsson förefaller inte ha något förtroende för varandra, och ingen av dem är särskilt flexibel eller försöker jämka samman sin uppfattning med den andres. Socialsekreteraren Mimmi Larsson har i en aktanteckning den 9 september 2019 noterat att föräldrarna verkar ha mer fokus på rättegången och bråket dem emellan än barnens bästa. Motsättningarna kan inte antas vara av övergående natur. Gemensam vårdnad kan inte användas för att tvinga parterna till samarbete.

Vid den bedömningen återstår frågan om vem av My Bjellin och Jörgen Olsson som ska ha ensam vårdnad. De skäl som majoriteten anfört för att barnen ska bo hos Jörgen Olsson anser jag också talar för att Jörgen Olsson ensam ska ha vårdnaden om barnen, och om det ska vara ensam vårdnad måste vårdnadshavaren och boendeföräldern vara samma person. Därtill noterar jag följande specifikt beträffande vårdnaden. Visserligen uppvisar My Bjellin mer kunskap och engagemang när det gäller Idalees diagnos och behandlingsbehov, och det finns en risk för att vad Jörgen Olsson har sagt om att han ska samarbeta med My Bjellin bättre än hur hon har samarbetat med honom kommer att visa sig inte stämma. My Bjellin har, trots den pågående processen, inte informerat Jörgen Olsson om skolbytet och om ett möte med en psykolog i Danmark och hon har inte engagerat sig tillräckligt för att ge Jörgen Olsson tillgång till lärplattformen på Siennas skola. Detta är några omständigheter som, utöver bedömningen i boendefrågan, starkt talar emot att My Bjellin fortsättningsvis har ensam vårdnad om barnen.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningsstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se